ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αριθμός 15.501

Στην Πάτρα σήμερα, 24/10/2018, ενώπιον εμού (**Γεώργιος Ανύπαρκτος**, συμβολαιογράφου με έδρα την Πάτρα) εμφανίστηκαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως πωλήτρια:

1) **Δήμητρα Φανταστική του Νικολάου**, που γεννήθηκε το 1984, κάτοικος Οδός Ανύπαρκτης 74, Πάτρα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 025005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 446926007 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως αγοράστρια:

2) **Μαρία Πλασματική του Παναγιώτη**, που γεννήθηκε το 1997, κάτοικος Λεωφόρος Δοκιμών 78, Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 861032 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 571827753 (Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης), που εκπροσωπείται στο παρόν από πληρεξούσιο: **Χρήστος Δοκιμαστής του Κωνσταντίνου**, με Α.Φ.Μ. 913108896 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 097144, δυνάμει του υπ' αριθμ. 678/2018 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Δοκιμών.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Αθανάσιος Υποθετικός του Κωνσταντίνου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 25998 και Α.Φ.Μ. 921183705 · **Δημήτριος Δοκιμαστής του Αθανασίου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 23583 και Α.Φ.Μ. 759563424, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

1. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Η πωλήτρια είναι κυρία ενός ακινήτου (**διαμέρισμα**), 3ος όροφος, εμβαδού 126,76 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), που βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Πλασματικής 86, Πάτρα, στη Δημοτική Ενότητα Πατρέων, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **993274885445/0/2**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμ. 3013/1986 του Πολεοδομικού Γραφείου

SAMPLE · FICTIONAL DATA

Δοκιμών άδειας.

2. Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 430,11 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία τρίτου (ιδιοκτήτρια: Σοφία Δοκιμαστή του Νικολάου), νότια με την οδό Πλασματικής και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Γεωργία Ανύπαρκτη του Γεωργίου, Παναγιώτης Δείγμα του Παναγιώτη).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— διαμέρισμα Α4 του 4ου ορόφου, εμβαδού 123,41 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993274885445/0/12 (ιδιοκτήτρια: Σοφία Δείγμα του Δημητρίου).

— διαμέρισμα Β1 του 2ου ορόφου, εμβαδού 90,27 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993274885445/0/24 (ιδιοκτήτρια: Ελένη Δοκιμαστή του Ιωάννη).

— διαμέρισμα Γ3 του 2ου ορόφου, εμβαδού 101,42 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993274885445/0/19 (ιδιοκτήτρια: Δήμητρα Φανταστική του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Δ2 του 3ου ορόφου, εμβαδού 159,67 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993274885445/0/10 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Δείγμα του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Ε3 του 2ου ορόφου, εμβαδού 43,61 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993274885445/0/11 (ιδιοκτήτης: Παναγιώτης Υποθετικός του Αθανασίου).

— διαμέρισμα Ζ1 του 4ου ορόφου, εμβαδού 109,76 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993274885445/0/14 (ιδιοκτήτρια: Ελένη Φανταστική του Δημητρίου).

— κατάστημα Η3 του ισογείου, εμβαδού 106,05 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993274885445/0/13 (ιδιοκτήτρια: Σοφία Υποθετική του Νικολάου).

— διαμέρισμα Θ2 του 4ου ορόφου, εμβαδού 67,06 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993274885445/0/20 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Υποθετικός του Δημητρίου).

— διαμέρισμα Ι4 του 2ου ορόφου, εμβαδού 105,94 τ.μ., με ΚΑΕΚ 993274885445/0/9 (ιδιοκτήτης: Κωνσταντίνος Εικονικός του Δημητρίου).

3. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο

SAMPLE · FICTIONAL DATA

οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Οι κοινόχρηστες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ των ιδιοκτητών σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής δαπανών που προσαρτάται στον κανονισμό, ενώ οι δαπάνες θέρμανσης κατανέμονται με βάση τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών κάθε ιδιοκτησίας.

Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για θητεία ενός έτους, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες δικαστικά και εξώδικα για κάθε θέμα που αφορά τα κοινόχρηστα, εισπράττει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στην ιδιοκτησία του για την εκτέλεση επισκευών σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε ζημίας που θα προκληθεί, και να διατηρεί την ιδιοκτησία του σε καλή κατάσταση.

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 316.000,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 902393/2018 δήλωση φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών την 6η Οκτωβρίου 2018, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

SAMPLE · FICTIONAL DATA

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Η νομή και κατοχή του ακινήτου, μαζί με όλα τα δικαιώματα, τις αγωγές και τις ενστάσεις που απορρέουν από την κυριότητα, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα από σήμερα. Από την ίδια ημέρα όλα τα τέλη, οι φόροι, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον αποκτώντα, ενώ οι οφειλές μέχρι σήμερα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος δηλώνει ότι τις έχει εξοφλήσει.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού της οικοδομής και των όρων δόμησης της περιοχής, τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι ο αποκτών υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από αυτούς.

Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

Ο/Η συμβολαιογράφος βεβαιώνει ότι έλεγξε την ταυτότητα των συμβαλλομένων με βάση τα νόμιμα έγγραφα που επέδειξαν, ότι αυτοί έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ότι τους ενημέρωσε για τις φορολογικές και αστικές συνέπειες της πράξης, για τις οποίες δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και

SAMPLE - FICTIONAL DATA

τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δεν εκκρεμεί καμία δίκη, διεκδίκηση, αναγκαστική εκτέλεση ή κατάσχεση για το ακίνητο και ότι δεν έχουν ασκηθεί αγωγές που να αφορούν την κυριότητα, τη νομή ή τα όριά του, ούτε έχει εγγραφεί προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και ότι δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής για τη μεταβίβασή του. Δηλώνουν επίσης ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές και ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στο παρόν.

6. ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

1. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 63581/2018, της 5ης Σεπτεμβρίου 2018.

2. Δήλωση φόρου και αποδεικτικό καταβολής, με αριθμό 36514/2018, της 31ης Αυγούστου 2018.

3. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 99207/2018, της 24ης Σεπτεμβρίου 2018.

4. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 74091/2018, της 2ης Οκτωβρίου 2018.

5. Βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, με αριθμό 44087/2018, της

SAMPLE - FICTIONAL DATA

13ης Οκτωβρίου 2018.

6. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 25731/2018, της 8ης Οκτωβρίου 2018.

7. Πιστοποιητικό βαρών, με αριθμό 87077/2018, της 4ης Σεπτεμβρίου 2018.

8. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 26979/2018, της 18ης Οκτωβρίου 2018.

9. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 55383/2018, της 2ης Οκτωβρίου 2018.

10. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, με αριθμό 86456/2018, της 26ης Αυγούστου 2018.

11. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 27322/2018, της 7ης Σεπτεμβρίου 2018.

7. Η ΠΩΛΗΣΗ. Με το παρόν η πωλήτρια πωλεί και μεταβιβάζει στην αγοράστρια την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, ελεύθερου από κάθε βάρος.

8. ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των **541.500 ευρώ**, το οποίο η πωλήτρια δηλώνει ότι εισέπραξε ολόκληρο μέσω τραπεζικής μεταφοράς πριν από την υπογραφή του παρόντος.

9. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 25.221/1989 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Χρήστος Δοκιμαστής), που συντάχθηκε την 24η Δεκεμβρίου 1989, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 21.300.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Παναγιώτης Δείγμα του Γεωργίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 27.308/1990 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Δήμητρα Δοκιμαστή), που συντάχθηκε την 14η Μαΐου 1990, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 31.100.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Μαρία Δείγμα του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 7.043/1996 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Κωνσταντίνος Παράδειγμα), που συντάχθηκε την 5η Ιανουαρίου 1996, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 21.700.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Δημήτριος Υποθετικός του Νικολάου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του

SAMPLE - FICTIONAL DATA

αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 28.392/1998 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Δήμητρα Φανταστική), που συντάχθηκε την 23η Μαρτίου 1998, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 4.650.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Αθανάσιος Εικονικός του Δημητρίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 28.956/2004 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Νικόλαος Πλασματικός), που συντάχθηκε την 1η Μαρτίου 2004, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 300.500,00 €. Νέα κυρία έγινε η Βασιλική Δείγμα του Αθανασίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 16.944/2009 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Ιωάννης Εικονικός), που συντάχθηκε την 20η Μαρτίου 2009, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 308.500,00 €. Νέος κύριος έγινε ο Νικόλαος Ανύπαρκτος του Χρήστου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Ο τελευταίος κύριος, **Νικόλαος Ανύπαρκτος του Χρήστου**, κάτοικος Λεωφόρος Δοκιμών 78, Πάτρα, με Α.Φ.Μ. 183267823, μεταβίβασε το ακίνητο στον μεταβιβάζοντα του παρόντος, ο οποίος έκτοτε το νέμεται συνεχώς, δημόσια και αδιατάρακτα.

10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 915607/2018, κατηγορίας Β+ (ενεργειακή επιθεωρήτρια: **Βασιλική Δοκιμαστή του Κωνσταντίνου**, με Α.Φ.Μ. 654266010)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 2972590786, συνταγμένη από την ίδια μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

11. ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 4.332,00 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

12. ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 13747/2018 πιστοποιητικό του αρμόδιου

SAMPLE - FICTIONAL DATA

Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 102.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γεώργιος Ανύπαρκτος

SAMPLE - FICTIONAL DATA